



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI FATIMAH, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Rinenggo Asri Blok B. 3 No. 23, RT 008 RW 018, Gumilir, Cilacap, sekarang berdomisili di Jl. Lingkar Timur Wangon Ledar, RT 004 RW 005, Banteran, Wangon, Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Siswanto Priyadi, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat "IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H. DAN REKAN" yang beralamat di Karangtengah RT 002 RW 007, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap di bawah register Nomor: 173/SK/V/2025/PN Clp pada tanggal 6 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan:

1. **KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**, beralamat di Jl. Pahlawan, Semarang, diwakili oleh Dwi Subagio, S.I.K., M.H., DIRRESKRIMUM POLDA JATENG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Setiawan Widjanarko, S.I.K., M.H. Kabidkum Polda Jateng, Mugiyartiningrum, S.H., M.H., Kasubbidbankum Bidkum Polda Jateng, Dr. Akhwan Nadzirin, S.H., M.H., Advokat Muda 1 Bidkum Polda Jateng, Supriyadi, S.H., Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng, Hery Purnomo, S.H., Panit 2 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng, Imbang Suryanto, S.H., Kasikum Polresta Cilacap Polda Jateng, Edho Permana, S.H., M.H., PS Advokat Pertama 1 Bidkum Polda Jateng, Wahyu Hidayat, S.Psi., Banit Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng dan Sthevanus Satria N., S.H. Banit Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap di bawah register Nomor: 250/SK/VI/2025/PN Clp pada tanggal 16 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. **KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI CILACAP**, beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 141, Paimanan, Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, diwakili oleh para Jaksa Penuntut Umum M. Agus Arfiyanto, S.H., Lady Lanny Tarore, S.H., Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. dan Santa Novena Christy, S.H., M.H, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Print – 1263A/M.3.17/Eku.1/06/2025 tanggal 13 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Advokasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Bagus Pinandoyo Basuki, Kepala Bagian Advokasi IV, Kingsospol Siregar, Kepala Sub Bagian Advokasi IV A pada Bagian Advokasi IV, Panji Adhisetiawan, Yundra Asmara Tirtana, Finna, Nely Hidayati, Andi Setyo Darmawan, Sony Asrolan Jaya dan Rudi Purnomo, para Pelaksana pada Bagian Advokasi IV, seluruhnya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR SKU-399/MK/SJ/2025 tanggal 11 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dibawah register Nomor: 251/SK/VI/2025/PN Clp pada tanggal 16 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 3/Pen.Pid.Pra/2025/PN Clp tanggal 7 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp tanggal 7 Mei 2025 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 5 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 7 Mei 2025, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bahwa Pemohon adalah perseorangan (individu pribadi) yang telah dijadikan Tersangka oleh Termohon I dan kemudian didakwa oleh Termohon II atas adanya tindak pidana Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pemohon menjalani proses hukum dari persidangan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Cilacap telah diputus berdasarkan Putusan No. 199/Pid.B/2024/PN Clp tertanggal 7 Oktober 2024 di mana bunyi amar putusan intinya adalah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap ditahan (putusan sebagaimana bukti P.PraPid.1.A);

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan telah diputus berdasarkan No. 932/PID/2024/PT.Smg tertanggal 25 November 2024 di mana bunyi amar putusan intinya mengurangi hukuman dari semula dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan Terdakwa tetap ditahan. (putusan sebagaimana bukti P.PraPid.1.B);

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus berdasarkan No. 382 K/PID/2025 tertanggal 28 Februari 2025 di mana bunyi amar putusan intinya adalah **Menyatakan Terdakwa Siti Fatimah Binti Muslihudin almarhum tidak terbukti secara sah dan**

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. (putusan sebagaimana bukti P.PraPid.1.C);

Bahwa selama proses hukum berjalan, Pemohon telah ditangkap dan ditahan sejak tanggal 21 Mei 2024 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 14 Maret 2025. (bukti P.PraPid.1.D);

II. DASAR HUKUM PRAPERADILAN TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan “**Indonesia adalah Negara Hukum**”. Dalam negara hukum, asas **due process of law** sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi Lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (*Vide*: Pasal 281 ayat (4) UUD 1945). KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak Tersangka/Terdakwa sebagai perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakikatnya sebagai wujud sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*i.c.* Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang termasuk dalam

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



hal ini **PEMOHON**. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan Lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip **Habeas Corpus** yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa dalam masyarakat yang berbudaya, **Pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang**;

3. Bahwa Ganti Kerugian diatur dalam Bab XII Bagian Kesatu Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 di mana Pasal 95 ayat (1) berbunyi Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pasal 95 ayat (2) berbunyi Tuntutan Ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya TIDAK DIAJUKAN ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 95 ayat (3) berbunyi Tuntutan Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pasal 95 ayat (4) berbunyi untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pasal 95 ayat (4) berbunyi pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana disebut pada ayat (4) mengikuti acara pra peradilan;

4. Bahwa Pasal 95 KUHAP pada intinya mengatur pemberian ganti kerugian kepada Tersangka, Terdakwa atau Terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dan tuntutan ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP mengatur 2 (dua) hal yaitu:

- a. Pemberian Ganti Kerugian sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri, maka yang diberlakukan adalah pra peradilan berdasar Pasal 77 KUHAP (Pasal 95 ayat (2));
- b. Pemberian Ganti Kerugian setelah disidangkan di Pengadilan Negeri di mana Terdakwa, Terpidana diputus bebas atau lepas (Pasal 95 ayat (3), (4) dan (5));
5. Bahwa Pasal 96 KUHAP berbunyi sebagai berikut:
 1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan;
 2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut;
6. Bahwa tujuan Praperadilan seperti tersirat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan oleh Hakim. Ini berarti esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka. Pengawasan ini penting untuk mengetahui semua tindakan Penyidik atau Penuntut Umum benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan proporsional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan yang lain;
7. Bahwa dari uraian di atas, maka Lembaga Praperadilan dapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran **Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP dan berbunyi:**
 - a. **"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam**

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

b. “Bahwa Pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar Masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan UUD 1945;

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHP, tepatnya angka 2 paragraf ke-6, yang berbunyi:

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

8. Bahwa selain Pasal 95 khususnya ayat (3), (4) dan (5) serta 96 KUHP sebagai landasan hukum pemberian ganti kerugian bagi Terdakwa, Terpidana yang telah menjalani pidana kemudian diputus bebas atau lepas, juga ada Yurisprudensi No. 98/Pid.Pra/2016/PN Jaksel di mana dalam putusannya Pemohon dibebaskan dari segala tuntutan di tingkat Banding, mengajukan tuntutan ganti kerugian dan akhirnya dikabulkan mendapat ganti kerugian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

9. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 7 dan Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga)

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 9 ayat (1) besarnya ganti kerugian berdasar Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP besar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 9 ayat (2) besarnya ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian minimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Pasal 9 ayat (3) besarnya ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati besarnya ganti kerugian minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang yang diputus sebagai Terpidana dan telah menjalani hukuman, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik *in casu* **TERMOHON** dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka tidak boleh dikoreksi. Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan koreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui Lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh Penegak Hukum dalam perkara ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Tengah Direktorat Kriminal Umum dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah *cq.* Kejaksaan Negeri Cilacap. Oleh karena itu Hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran Hakim dalam **“menemukan hukum”** (*rechtsvinding*) yang diberi tempat seluas-luasnya oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat



(1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1): "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan menggalinya".
- Pasal 5 ayat (1): "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

11. Bahwa pendapat Hakim berhak dan diberikan kewenangan untuk menafsirkan undang-undang demi kepentingan proses peradilan telah dikemukakan oleh **LIE OEN HOCK** dalam pendapatnya menyatakan:

Dan apabila kita memperhatikan UU, maka ternyata bagi kita bahwa UU tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walau demikian Hakim harus melakukan peradilan;

Teranglah bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis, baik *recht* maupun *wetshistiris* secara sistematis atau secara sosiologis atau dengan memperbandingkan hukum;

(Mr. Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum. Pidato diucapkan pada waktu Peresmian Pemangku Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta pada tanggal 19 September 1959, hal. 11);

12. Bahwa tindakan Penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka dan Penuntut Umum menentukan Terdakwa dan menjadi Terpidana merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagai maksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut harus diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka sampai Terpidana) sudah terpenuhi, namun pada akhirnya diputus bebas atau lepas maka sudah pasti proses tersebut menimbulkan kerugian bagi Terpidana yang ternyata tidak bersalah dan telah menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan;

13. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan “**penemuan hukum**” terkait dengan obyek Praperadilan khususnya pemberian ganti kerugian atau bebasnya atau lepasnya terpidana setelah diputus bebas oleh pengadilan baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi, sebagai contoh adalah Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 98/Pid.Pra/2016/PN Jak.Sel dimana dalam putusannya Pemohon dibebaskan dari segala tuntutan di tingkat Banding, mengajukan tuntutan ganti kerugian dan akhirnya dikabulkan mendapat ganti kerugian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

14. Bahwa putusan praperadilan tersebut di atas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan pemberian Ganti Kerugian karena telah menjalani pemidanaan di mana Terpidana dalam putusannya terbukti dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan karena tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

15. Bahwa dengan adanya putusan bebas membuktikan perbuatan tidak berdasarkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipesangkakan Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa tuntutan ganti kerugian ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan



gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atau pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

16. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan praperadilan yang dimohonkan dan diajukan PEMOHON atas tuntutan ganti kerugian karena telah menjalani ppidanaan di mana ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Termohon I dan Termohon II sehingga sudah seharusnya **demi hukum dikabulkan**;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berawal dari perkenalan antara Pemohon dengan **PETRUS RUDOLF SAYERZ** di Cilacap dan kemudian dari hubungan tersebut berlanjut ke pernikahan yang dilaksanakan di Padaherang Ciamis Jawa Barat pada tanggal 19 September 2003 dimana pada saat itu **PETRUS RUDOLF SAYER** mengaku sendiri;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu **CHRISTIAN STEPHAN NATANAEL** lahir pada tanggal 25 Desember 2003, **MAICHEL ANDREAN IMMANUEL** lahir pada tanggal 15 Mei 2005 dan **ISA JACSTRIF NUGRAHA** lahir pada tanggal 10 Januari 2009, dimana ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini di bawah asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada hari Senin, 29 Oktober 2018 **PETRUS RUDOLF SAYER** meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta – Pangkal Pinang yang jatuh di perairan Karawang Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa kemudian melalui adik dari almarhum **PETRUS RUDOLF SAYER** yang bernama **JOHANES SAYER** mengajukan



klaim ganti rugi/kompensasi dan atau asuransi baik kepada perusahaan Boeing maupun Maskapai Lion Air;

5. Bahwa oleh karena dari perkawinan antara **PETRUS RUDOLF SAYER** dengan **PEMOHON (SITI FATIMAH)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki di mana pada saat peristiwa kecelakaan pesawat tersebut masih di bawah umur, maka **PEMOHON** selaku ibu memberikan kuasa kepada **JOHANES SAYER** untuk dan atas nama serta kepentingan anak-anak melakukan pengurusan perihal ganti rugi/kompensasi dan atau asuransi di Perusahaan Boeing Amerika Serikat;

6. Bahwa selama pengurusan tersebut **JOHANES SAYER** pada sekitar tahun 2021 meninggal dunia dan kemudian **PEMOHON** sebagai ibu dari ketiga anak-anak tersebut berkedudukan sebagai ibu kandung dan wali dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut memperjuangkan hak dari ketiga anak tersebut. Semua dilakukan untuk kepentingan anak-anak bukan untuk kepentingan pribadi **PEMOHON**;

7. Bahwa selama dalam proses persidangan di Amerika Serikat melalui peradilan sipil, dilakukan mediasi dan telah tercapai kesepakatan. Oleh karena ada pihak yang merupakan anak-anak dan masih di bawah umur, maka proses mediasi didahulukan dengan Hakim Mediator Dunkin dan kemudian tercapai antara pihak Boeing dengan pihak anak-anak;

8. Bahwa kemudian hasil kesepakatan tersebut oleh pihak Boeing disampaikan melalui email yaitu Jpupo@podhurst.com kepada Githachristie28@gmail.com salah satu anak dari **PETRUS RUDOLF SAYER** dengan **YUKE MEISKE PALEALLU** di mana salah satu isi dari email tersebut adalah pihak Boeing tidak mengakui pernikahan antara **PETRUS RUDOLF SAYER** dengan **SITI FATIMAH** karena tidak sesuai dan memenuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun pihak Boeing mengakui ketiga anak yang bernama **CHRISTIAN STEPHAN NATANAEL** lahir pada tanggal 25 Desember 2003, **MAICHEL ANDREAN IMMANUEL** lahir pada tanggal 15 Mei 2005 dan **ISA JACSTRIF NUGRAHA** lahir pada tanggal 10 Januari 2009 sebagai anak **PETRUS RUDOLF SAYER** dan ahli waris dari **PETRUS RUDOLF SAYER** adalah **YUKE MEISKE**



PALEALLU dan ketiga anaknya serta ketiga anak yang bernama **CHRISTIAN STEPHAN NATANAEL** lahir pada tanggal 25 Desember 2003, **MAICHEL ANDREAN IMMANUEL** lahir pada tanggal 15 Mei 2005 dan **ISA JACSTRIF NUGRAHA** lahir pada tanggal 10 Januari 2009. (bukti lembar *print out* dokumen percakapan email terlampir dalam berkas perkara);

9. Bahwa kemudian **YUKE MEISKE PALLEALLU** melaporkan **PEMOHON** di mana laporan diterima oleh Termohon I dengan laporan tindak pidana menggunakan surat palsu dan kemudian proses hukum berjalan kemudian **PEMOHON** ditangkap dan ditahan tanggal 21 Mei 2021;

10. Bahwa Pemohon diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap dengan register perkara No. 199/Pid.B/2024/PN Clp serta dituntut oleh Termohon II di mana telah menjalani proses yang pada akhirnya diputus pada tanggal 7 Oktober 2024 di mana bunyi amar putusan intinya adalah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap ditahan (putusan sebagaimana bukti P.PraPid.1.A);

11. Bahwa terhadap putusan tersebut **PEMOHON** mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan telah diputus berdasarkan No. 932/PID/2024/PT.Smg tertanggal 25 November 2024 di mana bunyi amar putusan intinya mengurangi hukuman dari semula dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan Terdakwa tetap ditahan. (putusan sebagaimana bukti P.PraPid.1.B);

12. Bahwa atas putusan tersebut Pemohon mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus berdasarkan No. 382 K/PID/2025 tertanggal 28 Februari 2025 di mana bunyi amar putusan intinya adalah

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



Menyatakan Terdakwa Siti Fatimah Binti Muslihudin almarhum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan, Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. (putusan sebagaimana bukti P.Pra.Pid.1.C);

13. Bahwa petikan Putusan Kasasi diterima Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2025 dan kemudian Pemohon dibebaskan pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas dari dakwaan No. WP134.PAS.PAS.17.PK.01.01.01-283. (bukti P.Pra.Pid.2);

14. Bahwa Pemohon selama proses hukum *a quo* berjalan telah ditahan dari tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 14 Maret 2025 ($\pm$ 299 hari) dan oleh karena Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan (*Vrijspaark*), maka Pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon melalui Pengadilan Negeri Cilacap;

15. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Pasal 95 KUHAP, khususnya ayat (3), (4), (5) dan (6). Pasal 95 KUHAP mengatur pemberian ganti rugi dengan 2 (dua) peristiwa hukum, yaitu:

Peristiwa hukum sebelum diajukan ke persidangan di pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 95 KUHAP ayat (2) dan;

Peristiwa hukum setelah diajukan di persidangan Pengadilan diatur dalam Pasal 95 ayat (3), (4) dan (5);

16. Bahwa selama dalam tahanan dan proses hukum *a quo*, Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu dan anak-anak menjadi terlantar karena tidak didampingi juga rekening atas nama anak-anak diblokir oleh **TERMOHON I**, sehingga mengakibatkan anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya akibat rekening diblokir oleh **TERMOHON I**;

17. Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan, **TERMOHON I** tidak mengeluarkan perintah kepada pihak bank untuk membuka blokir, karena pada saat **PEMOHON** mengurus



untuk membuka blokir, pihak bank menyatakan harus ada surat perintah dari **TERMOHON I** selaku pihak yang mengajukan permohonan pemblokiran rekening;

18. Bahwa selama dalam tahanan dan proses hukum serta diblokirnya rekening bank sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Tabungan Mandiri Dollar No. Rek: 18000-073000-9 atas nama Siti Fatimah;
- b. Tabungan Mandiri Rupiah No. Rek: 00-073054-6 atas nama Siti Fatimah;
- c. Tabungan Mandiri Rupiah No. Rek: 13300-2398226-7 atas nama Siti Fatimah;
- d. Tabungan Mandiri Dollar No. Rek: 180-00-0730006-6 atas nama Siti Fatimah QQ Christian Stephan Natanael;
- e. Tabungan Mandiri Dollar No. Rek: 180-00-0730002-5 atas nama Siti Fatimah QQ Maichel Andrean Immanuel;
- f. Tabungan Mandiri Rupiah No. Rek: 180-00-1094549-3 atas nama Maichel Andrean Immanuel;
- g. Tabungan Mandiri Dollar No. Rek: 180-00-0730004-1 atas nama Siti Fatimah QQ Isa Jackstrif Nugraha;

Memberikan dampak anak-anak tidak bisa menggunakan uang untuk biaya dan kepentingannya seperti sekolah dan hidup mereka. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak tidak konsentrasi dalam sekolah dan anak kedua yang bernama Maichel Andrean Immanuel tidak bisa meneruskan sekolah yang lebih tinggi karena terkendala biaya, padahal anak-anak tersebut memiliki uang kompensasi dari Boeing;

19. Bahwa Pemohon selama di rumah tahanan dan saat keluar terkena sakit Bell's Palsy dan stroke ringan di mana sampai dengan saat ini masih menjalani rawat jalan;

20. Bahwa Pemohon menuntut ganti rugi atas peristiwa yang dialami yaitu ditahan selama 10 bulan 14 hari berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (2) di mana sudah sepiantasnya apabila Pemohon mendapat ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena di samping pada saat masih di dalam tahanan



maupun keluar tahanan kondisi Pemohon sakit dan rawat jalan, serta Pemohon sebagai ibu dan wali tidak bisa mendampingi anak-anak sehingga anak-anak menjadi terlantar bahkan tidak bisa membiayai sekolah dikarenakan rekening masih terblokir padahal itu adalah uang dari anak-anak;

21. Bahwa selain itu Pemohon meminta kepada Hakim untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk membuka blokir rekening milik Pemohon dan milik anak-anak sebagaimana didalilkan pada posita 18 permohonan ini agar Pemohon bisa mengatur, mengelola dan memanfaatkan keuangan yang tersimpan di rekening;

22. Bahwa Pemohon juga meminta kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon dengan perincian sebagai berikut:

- Ganti rugi Immateriil yang sesungguhnya tidak bisa dinilai dengan uang, namun jika diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya sesuai dengan batas atas dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- Ganti rugi Materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perhitungan untuk biaya pengobatan dan untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon akibat adanya pemblokiran rekening milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;

IV. PEMBAHASAN HUKUM

Bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan dan harus dihormati serta ditaati oleh siapapun baik warga masyarakat dan atau pemerintah. Tujuan negara hukum adalah menciptakan ketertiban umum dan keamanan serta keadilan maupun kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat;



Bahwa dalam hukum pidana ada suatu asas yang mana asas tersebut diakui oleh setiap negara sebagai prinsip umum yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*);

Bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan ini berarti seseorang tidak bisa dipidana bila tidak ada niat jahat dalam dirinya untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Jadi harus ada niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) baru seseorang bisa dipidana;

Bahwa Pemohon telah didakwa oleh Termohon II atas tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Termohon II di Pengadilan Negeri Cilacap berdasar Pasal 264 ayat (2) KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Cilacap divonis 4 (empat) tahun penjara. Pemohon kemudian mengajukan banding dan oleh Pengadilan Banding divonis 2 (dua) tahun penjara. Pemohon mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung divonis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Bahwa selama proses Pemohon mulai ditahan sejak 21 Mei 2024 sampai dengan dibebaskan pada tanggal 14 Maret 2025, sehingga total Pemohon ditahan dalam rumah tahanan adalah selama 299 hari;

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan jaminan hukum kepada Tersangka, Terdakwa atau Terpidana untuk menuntut ganti rugi yaitu pada Bab XII yaitu Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Rugi Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5);

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap *cq.* Hakim pemeriksa perkara, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

3. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon;

4. Menghukum Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon untuk membayar ganti rugi berupa:

Ganti Rugi Immateriil:

Membayar ganti rugi Immateriil yang sesungguhnya tidak bisa dinilai dengan uang, namun jika bisa ditakar dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya sesuai dengan batas atas dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Ganti Rugi Materiil

Membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perhitungan untuk biaya pengobatan dan untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon akibat adanya pemblokiran rekening milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, demikian juga dengan Termohon I dan Turut Termohon hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sedangkan Termohon II hadir yang mewakili berdasarkan Surat Perintah;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. POKOK-POKOK JAWABAN

I. DALAM EKSEPSI

II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

III. TANGGAPAN TERMOHON I ATAS POSITA DAN PETITUM PEMOHON DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN



B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Adapun beberapa Pokok Jawaban Termohon I terhadap perkara *a quo* sebagai berikut:

A. POKOK-POKOK JAWABAN

I. DALAM EKSEPSI

Setelah membaca Permohonan Praperadilan Pemohon, maka Termohon mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI *ERROR IN OBJEKTO* DAN OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN

Bahwa mengenai objek praperadilan telah diatur dalam KUHAP sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 Angka 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016**, sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 10 KUHAP: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Pasal 77 KUHAP:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 yang memperluas objek praperadilan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016: Bahwa objek praperadilan sebagai berikut:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, Pasal 77 huruf b) sudah menegaskan "**Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.**", sedangkan sesuai fakta bahwa perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 382K/PID/2025, tertanggal 28 Februari 2025. Sehingga Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ini **BUKAN MERUPAKAN OBJEK PRAPERADILAN (ERROR IN OBJEKTO)**.

Bahwa mengenai Ganti Kerugian diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Bahwa ganti kerugian akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHAP: "Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77."



Hal ini selaras dengan maksud dari Lembaga Praperadilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai "*examining judge*" artinya Hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrumen untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), pelaksanaan fungsi peradilan. Karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan pokok perkara.

Mengenai ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili tanpa alasan yang tidak sah **yang perkaranya telah diadili** diatur dalam Pasal 95 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHAP, sebagai berikut: **Pasal 95 Ayat (3)**: "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan."

Pasal 95 Ayat (4): "Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada Ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan."

Pasal 95 Ayat (5): "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan."

Frasa "mengikuti acara praperadilan" pada Pasal 95 Ayat (5) KUHAP sering disalah artikan bahwa Pasal 95 Ayat (1) KUHAP adalah masuk dalam kewenangan Lembaga Praperadilan di Pengadilan Negeri. Padahal Pasal 95 Ayat (1) KUHAP mengatur secara umum tentang tuntutan ganti kerugian, diluar pengaturan tentang Praperadilan, hanya saja untuk pelaksanaan persidangannya mengikuti acara praperadilan.

Dengan demikian ada pemisahan dari dua jenis permohonan ganti kerugian akibat penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan tersebut, yaitu:



- Ganti kerugian yang merupakan wewenang Lembaga Praperadilan, dan
- Ganti kerugian yang bukan merupakan wewenang Lembaga Praperadilan namun acaranya mengikuti acara praperadilan.

Bahwa **permohonan ganti kerugian yang mengikuti Lembaga Praperadilan akan gugur apabila perkaranya telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri (Pasal 82 Ayat (1) Huruf d KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015)**, sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bukan merupakan wewenang Lembaga Praperadilan ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkara yang dimintakan ganti kerugian telah diputus oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Disamping itu, Hakim yang menangani perkara permohonan ganti kerugian yang bukan wewenang Lembaga Praperadilan, sejauh mungkin ditunjuk Hakim yang memeriksa perkara yang telah mengadili perkara pidana Pemohon, sedangkan pada Lembaga Praperadilan ketentuan tersebut tidak berlaku.

Dengan demikian harus dibedakan antara Lembaga Praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 **bahwa ganti kerugian dimohonkan sebelum adanya putusan dari persidangan pokok yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**. Sedangkan Lembaga Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1), (3), (4) dan (5) KUHP karena ganti kerugian sebagaimana dimaksud dilakukan setelah adanya putusan *inkracht* dari persidangan pokok **sehingga hal tersebut bukanlah masuk dalam kewenangan Lembaga Praperadilan**.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon I yang telah diuraikan sebagai Eksepsi tersebut di atas, maka perkenankan Termohon I mengajukan permohonan, kiranya Yth. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Cilacap yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara Praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Termohon I dalam Eksepsi;



2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak karena *error in objekto* dan objek permohonan praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang menyidangkan perkara Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Termohon I dalam Eksepsi tersebut mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara ini, serta Termohon I menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa semua yang tertulis dalam Eksepsi pada Jawaban Termohon I mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban Termohon I pada Pokok Perkara ini.

2. Sebelum Termohon I menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan proses dan mekanisme penanganan Penyidikan, sebagai berikut:

1) Termohon I dalam kapasitas sebagai Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan". Bahwa Termohon I telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/89/V/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 08 Mei 2023, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memalsukan surat ke dalam suatu akta autentik dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP, Pelapor Sdri. YUKE MEISKE PELEALU (beralamatkan di Perumahan Green Ville Blok C No. 38, Kel. Matungkas, Kec. Dimembe, Kab. Mihanasa utara, Provinsi Sulawesi Utara), Terlapor Sdri. SITI FATIMAH (beralamat di Perum Rinenggo Asri Blok B3 No. 23, Desa Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah).



2) Dengan telah diterimanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/89/V/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 08 Mei 2023 tersebut, Termohon I melakukan **Penyidikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP “serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Jo. Pasal 13 Ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “Penyidikan dilakukan dengan dasar: a) Laporan Polisi; b) Surat Perintah Penyidikan.”

Bahwa Penyidikan oleh Termohon I didasarkan pada:

- a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/89/V/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 08 Mei 2023, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memalsukan surat ke dalam suatu akta autentik dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/151/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 25 Mei 2023.

3) Dalam Pasal 109 KUHAP “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Jo. Pasal 14 Ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.”

Maka dengan mendasari Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/151/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 25 Mei 2023, Termohon I membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) Nomor:
SPDP/96/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 25 Mei
2023 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah dan ditembuskan kepada Pelapor dan
Terlapor.

4) Dalam rangkaian Penyidikan, Termohon I mencari
serta mengumpulkan Alat Bukti sebagaimana ketentuan
Pasal 184 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
Alat Bukti yang diperoleh Termohon I sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi

- (1) Sdr. YUKE MEISKE PELEALU Binti
ADRIAN YANCE PELEALU;
- (2) Sdri. RUSMINI Binti REJAWIKARTA;
- (3) Sdr. Drs. H. ROMLI Bin (Alm)
SUKANDA;
- (4) Sdr. SARIJO, S.H., M.H. Bin (Alm)
YASA WIRJA;
- (5) Sdri. Hj. SITI SARAH UMIYATI Binti
SETROMIHARJO (Alm);
- (6) Sdr. MUCHLISIN Bin MUSLICHUDIN;
- (7) Sdri. YAHYU SUSILOWATI Als BU
TONO Binti KARTOREJO (Alm);
- (8) Sdr. CHRISTIAN STEPHAN
NATANAEL Bin (Alm) RUDOLF PETRUS
SAYERS;
- (9) Sdr. MAICHEL ANDREAN
IMMANUEL Bin (Alm) RUDOLF PETRUS
SAYERS;
- (10) Sdr. ISA JACKSTRIF NUGRAHA Bin
(Alm) RUDOLF PETRUS SAYERS;
- (11) Sdr. SAEFUL AMRI Bin SARJUNI;
- (12) Sdr. SYAMSUL ARIFIN Bin PUJO
PURNOMO;
- (13) Sdr. HENDRY MULIANA
HENDRAWAN, S.H.;
- (14) Sdr. CAHYO PUJIUTOMO Bin
SUTOMO (Alm);

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



(15) Sdr. VINCENTIUS GRACIANO DEVI
PERNAMA;

(16) Sdr. MUKHAMAD IMAMMUDIN Bin
ADI WIJAYA (Alm).

b) Keterangan Saksi Terlapor

- Sdri. SITI FATIMAH Binti (Alm)
MUSLIHUDIN

c) Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap,
Nomor: 45/PenPid.B-SITA/2024/PN Smg,
ditandatangani secara elektronik tertanggal 11
Januari 2024. (mendasari Surat dari Termohon I,
Nomor: B/83/II/RES.1.11./2024/Ditreskrimum,
tanggal 10 Januari 2024, hal: laporan guna
memperoleh persetujuan penyitaan).

d) Barang Bukti

Dengan Surat Perintah Penyitaan sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyitaan Nomor:
Sp.Sita/155/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum,
tanggal 25 Mei 2023;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor:
Sp.Sita/155.a/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum,
tanggal 12 Juni 2024;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor:
Sp.Sita/180/VII/RES.1.9./2024/Ditreskrimum,
tanggal 12 Juli 2024;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor:
Sp.Sita/182/VII/RES.1.9./2024/Ditreskrimum,
tanggal 15 Juli 2024.

Termohon I telah melakukan Penyitaan barang bukti
dari beberapa Saksi sebagaimana terlampir dalam
Berkas Perkara Nomor:
BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 03
Juni 2024

5) Penetapan Tersangka

Setelah Termohon I memperoleh dan mengumpulkan
"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan



“bukti yang cukup”, sebagaimana Angka 4) tersebut di atas, berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada:

- Pasal 1 Angka 9 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) Alat Bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.
- Pasal 10 Ayat (1) Huruf e: Penetapan Tersangka.
- Pasal 25 Ayat (1) penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) Alat Bukti yang didukung barang bukti, dan
- Pasal 25 Ayat (2) penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan.

Dari serangkaian tindakan Termohon I tersebut di atas untuk mencari dan mengumpulkan bukti, Termohon I telah memperoleh “Bukti Permulaan”, minimal 2 Alat Bukti berdasarkan 184 KUHAP berupa:

1. **Alat Bukti ke 1: Keterangan Saksi;**
2. **Alat Bukti ke 2: Surat;**

Serta pemeriksaan Saksi Terlapor (Pemohon).

Dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan



dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Pemohon yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14), maka selanjutnya Termohon I melakukan tindakan:

- Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 11 Januari 2024.

Dalam Gelar Perkara Penetapan Tersangka tersebut, semakin menjadi terang terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memalsukan surat ke dalam suatu akta autentik dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP berdasarkan fakta-fakta Penyidikan, dengan telah memperoleh minimal 2 Alat Bukti yaitu pemeriksaan Saksi dan bukti Surat. **Sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.**

- Termohon I menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/6/I/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 16 Januari 2024, tentang penetapan Tersangka SITI FATIMAH Binti (Alm) MUSLIHUDIN.

- Termohon I menerbitkan dan mengirimkan Surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B/202/I/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 24 Januari 2024, hal: pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama SITI FATIMAH.

- 6) Termohon I dalam menjalankan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 118 KUHP, telah melakukan pemeriksaan Tersangka Tersangka SITI FATIMAH Binti (Alm.) MUSLIHUDIN dan dituangkan dalam:

- Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) SITI FATIMAH Binti (Alm.) MUSLIHUDIN tertanggal 03 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) SITI FATIMAH Binti (Alm.) MUSLIHUDIN tertanggal 21 Mei 2024;

- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) SITI FATIMAH Binti (Alm.) MUSLIHUDIN tertanggal 20 Juni 2024.

7) Penangkapan Tersangka

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/61/V/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2024, Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka SITI FATIMAH Binti (Alm.) MUSLIHUDIN di kantor Ditreskrimum Polda Jateng (mendasari Pasal 1 Angka 20, Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Angka 1, Pasal 7 Ayat (1) Huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 37 KUHAP), selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 Mei 2024.

8) Penahanan Tersangka

- Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/54/V/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2024, Penyidik telah melakukan penahanan terhadap Tersangka SITI FATIMAH Binti (Alm.) MUSLIHUDIN (mendasari Pasal 1 Angka 21, Pasal 7 Ayat (1) Huruf d, Pasal 11, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 Ayat (1) KUHAP), selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 Mei 2024.

- Dengan mendasari Pasal 24 Ayat (2) KUHAP, Termohon I telah menerbitkan Surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B/6078/V/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 30 Mei 2024, hal: permohonan perpanjangan penahanan atas nama SITI FATIMAH Binti (Alm.) MUSLIHUDIN. Kemudian diterbitkan oleh Termohon II Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap-656/M.3.4/Eku.1/06/2024 tertanggal 06 Juni 2024.

9) Penyitaan

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Perintah Penyitaan sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/155/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 25 Mei 2023;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/155.a/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2024;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/180/VII/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 12 Juli 2024;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/182/VII/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2024.

Termohon I telah melakukan Penyitaan barang bukti dari beberapa Saksi sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 03 Juni 2024.

10) Mendasari Pasal 110 Ayat (1) KUHAP, Termohon I telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 03 Juni 2024 melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Nomor: B/844/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 3 Juni 2024 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya terhadap Berkas Perkara Nomor: BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 03 Juni 2024 diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dinyatakan belum lengkap dan untuk dilengkapi sehingga Berkas Perkara dikembalikan kepada Termohon I melalui surat:

- Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B-2833/M.3.4/Eku.1/06/2024, tanggal 21 Juni 2024, hal: Hasil penyidikan atas nama SITI FATIMAH Binti (Alm) MUSLIHUDIN yang disangka melanggar Pasal 263 Ayat (1), Pasal 263 Ayat (2) KUHP, belum lengkap (P-18).

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



- Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B-2888/M.3.4/Eku.1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, hal: Pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka SITI FATIMAH yang disangka melanggar Pasal 263 (1) dan/atau (2) KUHP Subsidiar Pasal 264 (1) dan/atau (2) KUHP Subsidiar Pasal 266 (1) dan/atau (2) KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP untuk dilengkapi. (P-19).

Setelah Termohon I melengkapi Berkas Perkara Nomor: BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 03 Juni 2024 sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada P-18, kemudian Berkas Perkara Nomor: BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 03 Juni 2024 **telah dinyatakan lengkap** oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B-3602/M.3.4/Eku.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024, hal: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka SITI FATIMAH Binti (Alm) MUSLIHUDIN melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sudah lengkap. (P-21)

11) Bahwa dengan telah diterimanya Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B-3602/M.3.4/Eku.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024, hal: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka SITI FATIMAH Binti (Alm) MUSLIHUDIN melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sudah lengkap. (P-21), **Termohon I melimpahkan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Nomor: B/1145/VII/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 17 Juli 2024, hal: pengiriman barang bukti dan tersangka a.n. SITI FATIMAH. Dilanjutkan pelimpahan Berkas Perkara Nomor: BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum,**

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



tanggal 3 Juni 2024, Tersangka beserta Barang Bukti yang tertulis pada Berkas Perkara Nomor: BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrim, tanggal 3 Juni 2024, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 18 Juli 2024. Kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2024.

III. TANGGAPAN TERMOHON I TERHADAP POSITA DAN PETITUM DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Yth. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Praperadilan ini,

Setelah mencermati materi Permohonan Praperadilan Pemohon yang pada intinya sebagai berikut:

Pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi atas ditangkap dan ditahannya diri Pemohon yang diputus bebas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/PID/2025 tertanggal 28 Februari 2025 Jo. Nomor 932/PID/PT.SMG tertanggal 25 November 2024 Jo. Nomor 199/Pid.B/2024/PN.Clp tertanggal 7 Oktober 2024.

Bahwa Posita Pemohon selebihnya dalam dalil-dalilnya menguraikan tentang materi pokok perkara.

1. Atas inti Posita dan Petitum Pemohon tersebut, Termohon I tanggap bahwa Posita Pemohon sudah Termohon I jawab dan uraikan pada Eksepsi. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut, mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

2. Terkait Posita Pemohon nomor 20 dan nomor 22, Termohon I tanggap sebagai berikut:

Ketentuan besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Huruf b KUHP dan Pasal 95 KUHP diatur seluruhnya pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

Ayat (1) "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95



KUHAP paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Ayat (2) "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)."

Ayat (3) "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)."

Fakta yang didapatkan bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sehingga Posita Pemohon berdasarkan asumsi pribadi, dan harus ditolak.

3. Bahwa Termohon I tegaskan kembali, semua tindakan Termohon I dalam rangkaian proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/89/V/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 08 Mei 2023, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memalsukan surat ke dalam suatu akta autentik dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP, sudah sesuai dengan prosedur hukum. Berkas Perkara Nomor: BP/60/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 03 Juni 2024 telah diteliti dan **dinyatakan lengkap** oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan diterbitkannya Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B-3602/M.3.4/Eku.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024, hal: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka SITI FATIMAH Binti (Alm) MUSLIHUDIN melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sudah lengkap. (P-21). Bahwa Termohon I telah melimpahkan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 18 Juli 2024. Hal tersebut menandakan bahwa Termohon I telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Terkait Petitum Pemohon, harus dinyatakan ditolak secara keseluruhan, karena tidak berdasar hukum.

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Praperadilan ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil Jawaban Termohon I, maka pada kesempatan ini Termohon I mengajukan Permohonan, kiranya Yang Mulia Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

I. PADA EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil Termohon I dalam Eksepsi;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak karena *error in objekto* dan objek permohonan praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan.

II. PADA POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan segala tindakan Termohon I dalam Penyidikan terhadap perkara *a quo* (Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon) hingga dilimpahkannya Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai objek praperadilan telah diatur dalam KUHAP sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 Angka 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016**, sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 10 KUHAP: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- d) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- e) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- f) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Pasal 77 KUHAP:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- c) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- d) **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 yang memperluas objek praperadilan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016:

Bahwa objek praperadilan sebagai berikut:

- 3) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- 4) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, Pasal 77 huruf b) sudah menegaskan **"Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau**

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



penuntutan.”, sedangkan sesuai fakta bahwa perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 382K/PID/2025, tertanggal 28 Februari 2025. Sehingga Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ini **BUKAN MERUPAKAN OBJEK PRAPERADILAN (ERROR IN OBJEKTO)**.

Bahwa mengenai Ganti Kerugian diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Bahwa ganti kerugian akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHAP: “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”

Hal ini selaras dengan maksud dari Lembaga Praperadilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya Hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrumen untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), pelaksanaan fungsi peradilan. Karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan pokok perkara.

Mengenai ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili tanpa alasan yang tidak sah yang perkaranya telah diadili diatur dalam Pasal 95 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 95 Ayat (3): “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.”

Pasal 95 Ayat (4): “Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada Ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin



menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”

Pasal 95 Ayat (5): “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”

Frasa “mengikuti acara praperadilan” pada Pasal 95 Ayat (5) KUHAP sering disalah artikan bahwa Pasal 95 Ayat (1) KUHAP adalah masuk dalam kewenangan Lembaga Praperadilan di Pengadilan Negeri. Padahal Pasal 95 Ayat (1) KUHAP mengatur secara umum tentang tuntutan ganti kerugian, diluar pengaturan tentang Praperadilan, hanya saja untuk pelaksanaan persidangannya mengikuti acara praperadilan.

Dengan demikian ada pemisahan dari dua jenis permohonan ganti kerugian akibat penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan tersebut, yaitu:

- Ganti kerugian yang merupakan wewenang Lembaga Praperadilan, dan
- Ganti kerugian yang bukan merupakan wewenang Lembaga Praperadilan namun acaranya mengikuti acara praperadilan.

Bahwa **permohonan ganti kerugian yang mengikuti Lembaga Praperadilan akan gugur apabila perkaranya telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri (Pasal 82 Ayat (1) Huruf d KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015)**, sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bukan merupakan wewenang Lembaga Praperadilan ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkara yang dimintakan ganti kerugian telah diputus oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Disamping itu, Hakim yang menangani perkara permohonan ganti kerugian yang bukan wewenang Lembaga Praperadilan, sejauh mungkin ditunjuk Hakim yang memeriksa perkara yang telah mengadili perkara pidana Pemohon, sedangkan pada Lembaga Praperadilan ketentuan tersebut tidak berlaku.

Dengan demikian harus dibedakan antara Lembaga Praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 **bahwa ganti kerugian dimohonkan sebelum adanya putusan dari persidangan pokok yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**. Sedangkan Lembaga Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1), (3), (4) dan (5) KUHAP karena ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dilakukan setelah adanya putusan *inkracht* dari persidangan pokok **sehingga hal tersebut bukanlah masuk dalam kewenangan Lembaga Praperadilan.**

2. Bahwa Termohon II selaku Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 telah menerima pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah perkara atas nama SITI FATIMAH dengan nomor perkara PDM-49/Cilac/Eku.2/07/2024, setelah hasil Penyidikan atas perkara tersebut dinyatakan Lengkap (P21) berdasarkan Surat Nomor B - 3602/M.3.4/Eku.1/07/2024 tanggal 17 Juli 2024. Lalu Termohon II melakukan penahanan terhadap SITI FATIMAH berdasarkan Surat Nomor Print - 2033/M.3.17.3/Eku.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terhadap Tersangka Dilakukan penahanan di tingkat penyidikan;
2. Memenuhi kategori tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP;
3. Memenuhi keadaan pada diri tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP;

Kemudian berdasarkan Surat Nomor B-2058/M.3.17.3/Eku.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 Termohon II melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Cilacap dan perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan diadili berdasarkan Surat Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 24 Juli 2024 yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Putusan Nomor : 199/Pid.B/2024/PN.Clp tanggal 7 Oktober 2024, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 11 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 199/Pid.B/2024/Pn Clp tanggal 7 Oktober 2024, terhadap upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap telah mengirimkan memori banding tertanggal 7 November 2024 dan juga kontra memori banding tertanggal 7 November 2024 kepada Pengadilan Tinggi Semarang yang dikirim pada tanggal 26 November 2024, perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 932/PID/2024/PT SMG tanggal 25 November 2024, terdakwa dan

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukumnya juga mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 3 Desember 2024, terhadap kasasi dari terdakwa dan penasehat hukumnya tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap telah membuat kontra memori kasasi yang diserahkan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan nomor akta penerimaan memori kasasi Nomor 7/Akta-Pid-B/2024/PN.Clp jo Nomor 199/Pid.B/2024/Pn Clp Jo Nomor 932/PID/2024/PT SMG, perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/PID/2025 tanggal 28 Februari 2025.

3. Bahwa Termohon II selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon II memohon kepada Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan segala tindakan Termohon II dalam Penuntutan terhadap perkara *a quo* adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon;
2. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") atas penangkapan dan penahanan Pemohon terkait dengan dugaan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cilacap No. 199/Pid.B/2024/PN.Clp. tanggal 7 Oktober 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 932/PID/2024/PT.Smg tanggal 25 November 2024 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 382 K/PID/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang pada pokoknya memutus Pemohon tidak

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Pemohon dari semua dakwaan. Oleh sebab itu Pemohon menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidak-tidaknya Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban a quo sebagai berikut;

B. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Pemohon Keliru Mengajukan Upaya Hukum

1. Bahwa permohonan ganti kerugian diatur dalam **Pasal 95 KUHAP ayat (1) KUHAP** yang menyatakan:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

2. Bahwa ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP dapat dikategorikan menjadi 2 jenis ganti kerugian, yaitu:

- Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan sehingga bersifat *pre trial* (*vide* Pasal 95 ayat (2) KUHAP); dan
- Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya telah diadili oleh Pengadilan sehingga bersifat *post trial* yang permohonannya diajukan ke Pengadilan yang berwenang (*vide* Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP);

3. Bahwa pemisahan dari dua jenis ganti kerugian tersebut pada prinsipnya sejalan dengan *Criminal Justice System* yang berlaku di seluruh dunia yang menerapkan adanya tindakan yang bersifat pra ajudikasi dan tindakan yang bersifat pasca ajudikasi dimana tujuan dari kedua tindakan tersebut pada dasarnya untuk memberikan hak *due process of law* kepada warga negara yang menjalani proses hukum atas dirinya sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;



4. Bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ganti kerugian yang merupakan tindakan *pre trial* dan *post trial* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* merupakan kewenangan dari Praperadilan yang mana permohonan tersebut akan gugur apabila perkaranya telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015), sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkara yang dimintakan ganti kerugian telah diputus dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

b. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* sebisa mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Pemohon ganti kerugian (*vide* Pasal 95 ayat (4) KUHAP), sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkaranya belum sampai ke Pengadilan sehingga belum pernah diperiksa oleh Hakim;

c. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* merupakan kewenangan lembaga Praperadilan dan produknya berbentuk putusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum, sedangkan permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* bukan merupakan kewenangan Praperadilan meskipun hukum acaranya mengikuti Praperadilan namun produknya berbentuk penetapan sehingga masih dapat diajukan upaya hukum;

5. Bahwa terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* dan *post trial* tersebut, meskipun keduanya menggunakan hukum acara yang sama yaitu hukum acara Praperadilan namun memiliki perbedaan yang sangat fundamental baik dari segi proses meliputi registrasi dan penunjukan hakim, produk hukum yang berbentuk putusan atau penetapan, serta konsekuensi hukum dari produknya yang dapat dilakukan upaya hukum sehingga tidak dapat dicampur adukkan antara yang satu dengan yang lainnya;

6. Bahwa dalam permohonan *a quo*, maksud dan tujuan dari Pemohon adalah terkait dengan ganti kerugian akibat produk hukum



berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cilacap No. 199/Pid.B/2024/PN.Clp. tanggal 7 Oktober 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 932/PID/2024/PT.Smg tanggal 25 November 2024 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 382 K/PID/2025 tanggal 28 Februari 2025, maka permohonan ganti kerugian *a quo* merupakan permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* dan oleh sebab itu bukan merupakan wewenang dari lembaga Praperadilan;

7. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, ketentuan tersebut di atas telah diikuti oleh Yang Mulia Hakim Tunggal dalam beberapa perkara praperadilan terkait permohonan ganti kerugian yang kemudian diputus dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), antara lain:

a. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Arm:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya ditujukan agar diperiksa dan diadili oleh Hakim Praperadilan sebagaimana disebutkan secara tegas oleh Pemohon dan surat permohonannya baik dalam perihal surat, uraian posita serta petitum surat permohonan tersebut. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya merupakan akibat dari suatu putusan namun diajukan melalui lembaga Praperadilan adalah tidak tepat dan cacat secara formal;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-1 yaitu Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Petikan Putusan Nomor 968 K/Pid/2020 diketahui bahwa petikan Putusan tersebut diterima oleh Pemohon melalui Kuasanya pada tanggal 26 Februari 2021 sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pemohon masih memiliki waktu untuk mengajukan kembali ganti kerugian sebagaimana dimaksud

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



dalam perkara *a quo* agar selanjutnya pada saat diajukan kembali, permohonan Pemohon sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Pemohon di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek Praperadilan sehingga bukan wewenang dari lembaga Praperadilan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onntvankelijke Verklaard*);”

b. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN.Plk.;

“Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 maka yang diajukan dalam ranah Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan, Sedangkan Pasal 95 KUHAP BAB XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Kerugian, pengaturannya dalam KUHAP berada di luar pengaturan tentang Praperadilan. Yang sering disalahpahami dari Pasal 95 KUHAP adalah Pasal 95 ayat (5) KUHAP menyebutkan “pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”. Frasa “mengikuti acara praperadilan” sering disalahpahami bahwa Pasal 95 KUHAP adalah masuk dalam kewenangan lembaga Praperadilan di Pengadilan. Pasal 77 KUHAP telah jelas memberi batasan kewenangan lembaga Praperadilan, yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan yang mana ranah waktunya

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



adalah sebelum proses persidangan pokok perkara. Pasal 95 KUHAP diatur tersendiri di luar pengaturan tentang Praperadilan. Harus dibedakan lembaga atau rezim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP yang kemudian diperluas dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, ... sedangkan ganti kerugian sebagaimana Pasal 95 KUHAP dilakukan setelah adanya putusan dari persidangan pokok dan bukanlah masuk dalam kewenangan lembaga atau rezim praperadilan;

Menimbang, bahwa dari sistematika permohonan yang diajukan Pemohon, termasuk juga uraiannya sebagaimana selengkapnya termuat dalam permohonan Pemohon, terlihat jelas bahwa yang dimaksud Pemohon dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon adalah lembaga atau rezim Praperadilan. Padahal sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, lembaga atau rezim Praperadilan berbeda dengan lembaga atau rezim ganti kerugian ... namun persidangannya bukan persidangan dalam lembaga atau rezim praperadilan;

... Memang dalam uraiannya Pemohon pada intinya menuntut ganti kerugian karena telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dan telah berkekuatan hukum tetap, namun permohonan Pemohon keliru dalam memilih lembaga atau rezim untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Kekeliruan seperti ini tidak dapat ditolerir, karena apabila ditolerir, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden yang buruk yang akan merancukan lembaga atau rezim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dan perluasannya berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP dan juga menjadikan ketidakpastian hukum serta menjadikan pengertian praperadilan menjadi bias...";

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



2. **Eksepsi Permohonan Salah Pihak (Error in Persona)**

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, diketahui bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh Yuke Meiske Palleallu kepada Termohon I mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon yang kemudian Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon I dengan dugaan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP yang kemudian dilanjutkan sampai dengan penuntutan di hadapan persidangan oleh Termohon II. Terhadap tindak pidana tersebut telah dijatuhkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cilacap No. 199/Pid.B/2024/PN.Clp. tanggal 7 Oktober 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 932/PID/2024/PT.Smg tanggal 25 November 2024 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 382 K/PID/2025 tanggal 28 Februari 2025;
2. Bahwa mengacu pada dalil tersebut di atas, merupakan suatu hal yang jelas dan terang bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dalam perkara pidana tersebut;
3. Bahwa permohonan Pemohon yang menarik Turut Termohon sebagai pihak dalam permohonan *a quo* adalah permohonan yang salah pihak (*Error in Persona*) karena Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait dengan penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan dan proses persidangan. Lebih lanjut dalam permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalil tentang dengan hubungan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon yang berkaitan dengan ganti kerugian yang dimohonkannya;
4. Bahwa *quad non* Turut Termohon diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("PP No. 92/2015") yang mengatur sebagai berikut:
"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10".

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN.Clp



Secara substansial, ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan bagi Pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan. *Original intent* dari Pasal 11 ayat (1) PP No. 92/2015 tersebut adalah menyangkut dengan kewenangan pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme penganggaran/keuangan negara, sehingga tidak dapat dimaknai bahwa Turut Termohon harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa selain itu Pasal 11 ayat (1) PP No. 92/2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya Putusan atau Penetapan Pengadilan terkait Putusan tentang ganti kerugian, yang membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak secara serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan dasar hukum tersebut bukan merupakan dasar untuk menarik Kementerian Keuangan *in casu* Turut Termohon sebagai pihak berperkara;

6. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal Hakim atau tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yang secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10;

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan."



Pasal 77;

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut karena Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan atas permasalahan yang dialami oleh Pemohon;

7. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Hakim Agung Hj. Siti Rosma Achmad, S.H., dalam Putusan Nomor: 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan:

“..., pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (*vide* Pasal 28 KUHP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa”.

Oleh karena itu Turut Termohon berpendapat dilibatnya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan suatu bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan;

8. Bahwa lebih lanjut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan “Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”. Sesuai yurisprudensi tersebut, tuntutan/permohonan/gugatan terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mempermasalahkan mengenai kerugian yang dialaminya akibat penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, sedangkan Turut Termohon sama sekali tidak mempunyai kewenangan terkait hal tersebut sehingga tidak ada keterkaitan hukum antara Turut Termohon dengan Pemohon, dan oleh sebab itu sudah sepatutnya Turut Termohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa secara teoritis, dengan melibatkan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syiprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

a. Bahwa Syiprianus Aristeus berpendapat praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga praperadilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syiprianus Aristeus, Penelitian Hukum tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal. 15). Dengan demikian berlakunya ketentuan praperadilan adalah ketika terdapat tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak Pemohon;

b. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian dari mekanisme peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP, dengan kata lain adanya lembaga ini mengakibatkan tersangka diberi hak oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, dimana fungsi pengawasan



horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum Para Pemohon dan Para Termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Pengajuan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 3);

11. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan mengenai pembayaran ganti kerugian, dapat Turut Termohon sampaikan bahwa pembayaran ganti kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian/Lembaga ("K/L") yang bersangkutan *in casu* Termohon I, dan Termohon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU Keuangan Negara") *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ("PMK No. 62/2023"), di mana Pemohon tidak perlu menuntut ganti kerugian kepada Turut Termohon melalui permohonan *a quo* karena *quad non* Pemohon dinyatakan berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait *in casu* Termohon I, dan Termohon II. Selanjutnya Termohon I, dan Termohon II akan mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti kerugian kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Turut Termohon bukan merupakan pihak serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, maka tindakan Pemohon yang menarik Menteri Keuangan selaku Turut Termohon dalam perkara *a quo* menjadikan permohonan *a quo* sebagai permohonan yang salah pihak (*Error in Persona*) sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

C. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Turut Termohon mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas juga dianggap termasuk dalam Pokok Perkara ini, serta Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pemohon tidak dapat digunakan sebagai dasar permohonan ganti kerugian akibat proses penyidikan dan penuntutan oleh Termohon I dan Termohon II;
 - a. Bahwa tindakan Termohon I untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sampai kepada penuntutan oleh Termohon II di hadapan persidangan secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara yang diatur dalam KUHAP;
 - b. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, tidak setiap putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas (*ontslag*) membawa konsekuensi pemberian ganti kerugian. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Perkara Permohonan Ganti Kerugian Nomor: 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang, terkait dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, ... bahwa apabila kemudian di antara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus bebas), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi Polri selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum ... Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas) ... Jadi merupakan suatu “resiko yang logis” dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik Polri setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik Polri, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa ...”

c. Bahwa dalam perkara No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian RI (Polri) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (dhi. diputus bebas) dapat dimohonkan ganti kerugiannya;

d. Bahwa selain Perkara No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di atas, Hakim Tunggal dalam Perkara No. 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm. juga mempertimbangkan sebagai berikut:

“... maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;” (hal. 46);

e. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan dan penuntutan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam KUHAP, maka secara hukum permohonan *a quo* tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan didasarkan pada dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum;

3. Bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP;

a. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, Pasal 1 angka 22 KUHAP mendefinisikan ganti kerugian sebagai “hak seseorang untuk



mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

b. Bahwa dari ketentuan di atas dan dikaitkan dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik unsur-unsur untuk dapat diajukan permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan dan penuntutan yang:

- Tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
- Terdapat kekeliruan mengenai orangnya; atau
- Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

c. Bahwa unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang” tidak terpenuhi karena Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;

d. Bahwa unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya” tidak terpenuhi karena tidak terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihukum. Pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dituntut di hadapan persidangan dengan melalui rangkaian proses yang diatur dalam KUHAP;

e. Bahwa unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan” secara nyata tidak terpenuhi karena juga tidak terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum;

f. Bahwa oleh sebab itu sekalipun Pemohon telah diputus bebas, Pemohon tidak serta merta dapat meminta ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP karena fakta hukum jelas menunjukkan unsur-unsur permohonan ganti kerugian tidak terpenuhi;

4. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;



a. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 4 menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

b. Bahwa tuntutan tersebut jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 9 PP No. 92/2015 yang secara limitatif telah membatasi besaran tuntutan ganti kerugian, yaitu:

1) **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**

2) **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);**

3) **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);**

c. Bahwa fakta dalam perkara a quo Pemohon tidak mengalami luka berat atau cacat atau kematian, **sehingga Pemohon secara hukum hanya dapat menuntut ganti rugi paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dan dengan syarat Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian nilai tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon adalah tidak berdasar hukum;

d. Bahwa lebih lanjut terhadap tuntutan ganti kerugian immateriil yang dimohonkan Pemohon dapat Turut Termohon tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti rugi immateriil secara limitatif telah ditentukan oleh kaidah hukum dalam Putusan **MARI No. 650 K/Pdt/1994** yang pada pokoknya menyatakan "... ganti



kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;

2) Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang menyebabkan Pemohon mengalami luka berat atau kematian atau terdapat perbuatan yang bersifat penghinaan kepada Pemohon;

3) Bahwa penyidikan dan/atau penuntutan pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan laporan masyarakat atau pengaduan dari korban tindak pidana. Dengan demikian Turut Termohon berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian secara immateriil;

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena Pemohon dan posita maupun petitumnya hanya menuntut ganti kerugian dari Para Termohon, maka Turut Termohon dapat perkara a quo tidak dapat dibebankan apapun;

5. Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi mengacu pada revisi anggaran dan atau pengajuan anggaran oleh K/L yang terkait langsung dengan permasalahan a quo

a. Bahwa quad non Yang Mulia Hakim Tunggal mempertimbangkan Pemohon adalah benar sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk dapat menuntut ganti rugi, maka tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan terkait, yaitu:

1) Pasal 6 ayat (2) huruf b UU Keuangan Negara yang menentukan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran;

2) Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”) yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus didasarkan pada mekanisme penganggaran



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") setiap tahunnya;

3) PMK No. 62/2023 yang menjadi pedoman dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab K/L;

b. Bahwa dengan demikian UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK No. 62/2023 merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dalam bidang keuangan negara sehingga semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus didasarkan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh sebab itu apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menganggap Pemohon sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka K/L yang terkait dengan permasalahan *a quo* harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan didasarkan pada peraturan-peraturan terkait keuangan negara;

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, *quad non* Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait *in casu* Termohon I, dan Termohon II yang kemudian mengajukan anggaran untuk membayarkan ganti rugi tersebut kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Oleh sebab itu Turut Termohon perlu menegaskan bahwa kewenangan Turut Termohon adalah terbatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak akan ditanggapi oleh Turut Termohon dan Turut Termohon berpendapat dalil-dalil tersebut parut untuk ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* karena merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak beralasan dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban yang telah Turut Termohon sampaikan di atas, maka Turut Termohon berkesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena permohonan *a quo* bersifat *post trial* sehingga bukan kewenangan lembaga praperadilan, dan permohonan *a quo* adalah permohonan yang salah pihak karena Turut Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon maupun proses pidana yang dialami oleh Pemohon;
2. Bahwa proses penyidikan dan penuntutan oleh Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan, sehingga secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP jo. PP No. 92/2015, dan *quad non* Pemohon dinyatakan sebagai subjek yang berhak menerima ganti rugi, tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon telah melebihi nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa permohonan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait *in casu* Termohon I, dan Termohon II dan selanjutnya Termohon I dan Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi tersebut melalui mekanisme penganggaran kepada Turut Termohon. Adapun kewenangan Turut Termohon adalah terbatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Turut Termohon memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh eksepsi Turut Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan menolak ganti kerugian yang dimintakan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon menanggapi kembali secara lisan pula dengan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Hasil cetak dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.A;
2. Putusan Nomor 932/PID/2024/PT SMG tanggal 25 November 2024, sesuai dengan salinan resmi, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.B;
3. Petikan Putusan Pasal 266 *juncto* Pasal 257 KUHP Nomor 382 K/Pid/2025 tanggal 28 Februari 2025, sesuai dengan dokumen yang ditandatangani secara elektronik, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.C;
4. Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas dari Dakwaan Nomor: WP13.PAS.PAS17.PK.01.01.01-283 tanggal 14 Maret 2025, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
5. Resume Medis Rawat Jalan tanggal 9 April 2025, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1.A tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon I telah mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Berkas Nomor: BP/60/VI/RES.1.9/2024/Ditreskrimum, tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Hasil Gelar Perkara tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Umum, Nomor: B/844/VI/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 3 Juni 2024, hal: pengiriman berkas perkara a.n. SITI FATIMAH Binti (Alm) MUSLIHUDIN, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B-2833/M.3.4/Eku. 1/06/2024, tanggal 21 Juni 2024, hal: Hasil penyidikan atas nama SITI FATIMAH Binti (Alm) MUSLIHUDIN yang disangka melanggar Pasal 263 Ayat (1), Pasal 263 Ayat (2) KUHP, belum lengkap, Surat Kepala

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B-2888/M.3.4/Eku. 1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, hal: Pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka SITI FATIMAH yang disangka melanggar Pasal 263 (1) dan/atau (2) KUHP Subsidair Pasal 264 (1) dan/atau (2) KUHP Subsidair Pasal 266 (1) dan/atau (2) KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP untuk dilengkapi. (P-19), selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;

4. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor: B-3602/M.3.4/Eku. 1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024, hal: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka SITI FATIMAH Binti (Alm) MUSLIHUDIN melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sudah lengkap. (P-21) Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Nomor: B/1145/VII/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 17 Juli 2024, hal: pengiriman barang bukti dan tersangka a.n. SITI FATIMAH, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon II telah mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-2033/M.3.17.3/Eku.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-2058/M.3.17.3/Eku.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi Surat Dakwaan nomor Reg. Perkara: PDM-49/Cilac/Eku.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotokopi Jawaban/Tanggapan Penuntut Umum Atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Siti Fatimah Binti Alm. Muslihudin tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotokopi Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-49/CILAC/Eku.2/07/2024 tanggal 23 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotokopi Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Atas Nama

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



Terdakwa Siti Fatrimah binti Muslihudin, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6;

7. Fotokopi Memori Banding tanggal 7 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-7;

8. Fotokopi Kontra Memori Banding tanggal 7 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-8;

9. Fotokopi Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-9;

10. Fotokopi Kontra Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Termohon telah mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Hasil cetak dokumen Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Plk tanggal 28 Agustus 2023, tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;

2. Hasil cetak dokumen Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg tanggal 12 Maret 2018, tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;

3. Hasil cetak dokumen Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Bjm tanggal 12 September 2018, tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;

4. Hasil cetak dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-4 seluruhnya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 17 Juni 2025, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya dan jawaban-jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan penuntutan Termohon I dan Termohon II atas diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehubungan dengan Pemohon telah didakwa oleh Termohon II atas tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Termohon II di Pengadilan Negeri Cilacap berdasar Pasal 264 ayat (2) KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Cilacap divonis 4 (empat) tahun penjara, kemudian oleh Pengadilan Banding divonis 2 (dua) tahun penjara selanjutnya oleh Mahkamah Agung divonis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan selama proses tersebut Pemohon mulai ditahan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan dibebaskan pada tanggal 14 Maret 2025, sehingga total Pemohon menjalani penahanan selama 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hari, selanjutnya Pemohon menuntut ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Bab XII yaitu Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Rugi Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5), untuk ganti rugi Immateriil setidaknya-tidaknya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika, dan ganti rugi Materiil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perhitungan untuk biaya pengobatan dan untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon akibat adanya pemblokiran rekening milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan bertanda: P-1 sampai dengan P-3, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan proses hukum terhadap Pemohon berdasarkan adanya

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



laporan suatu tindak pidana, kemudian Termohon I telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam proses penyidikan setelah gelar perkara Pemohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti tulisan bertanda: TI-1 sampai dengan TI-4, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon II telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon II telah mengajukan bukti tulisan bertanda: TII-1 sampai dengan TII-10, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan Turut Termohon tidak ada hubungan hukum dengan proses hukum yang dijalani Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon telah mengajukan bukti tulisan bertanda: TT-1 sampai dengan TT-5, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi dari Termohon I dan Turut Termohon, yang setelah dicermati ternyata senada dengan jawaban pada pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan sekaligus dengan pokok perkara agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, dan karenanya eksepsi Termohon I dan Turut Termohon haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan adalah merupakan sarana kontrol horizontal terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam proses peradilan pidana yakni di tingkat penyidikan dan penuntutan, menurut cara dan dalam hal-hal yang diatur secara tegas dan limitatif dalam Pasal 1 angka 10 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 95 KUHP;



Menimbang, bahwa yang dapat menjadi obyek praperadilan adalah hal-hal yang secara tegas dan limitatif diatur dalam Pasal 77, 82 huruf b dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu:

Pasal 77: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pasal 82 huruf b: dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini;

Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;



Jadi, yang termasuk lingkup dan wewenang praperadilan adalah hanya terbatas pada tindakan-tindakan penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana dan tindakan-tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan perkara pidana dalam rangka proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan setelah terbitnya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk, di luar itu tidak termasuk lingkup dan wewenang praperadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ruang lingkup dan wewenang praperadilan tersebut, maka secara tegas dalil Pemohon tentang perbuatan Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon di luar hal itu, dikesampingkan, karena bukan termasuk ke dalam wilayah sidang praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan yang dimintakan dalam petitumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tindakan penuntutan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, Termohon I dan Termohon II telah keliru dan salah menerapkan hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bermula dari adanya laporan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon kemudian Termohon I melakukan serangkaian tindakan penyidikan, yang seluruhnya termuat dalam bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.I-4;

Menimbang, bahwa dalam tahap selanjutnya, Termohon II telah melakukan tindakan penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 KUHAP, yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti bertanda TII-1 sampai dengan TII-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada proses penyidikan dan penuntutan terhadap Pemohon, Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuntutan Pemohon dalam petitumnya yang mohon agar tindakan Termohon I dan Termohon II dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan tidak sah, dan Termohon I dan Termohon II telah keliru dan salah menerapkan hukum, tidaklah relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon diputus bebas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 382 K/Pid/2025



tanggal 28 Februari 2025 (bukti P.1.C), dimana selama proses tersebut Pemohon mulai ditahan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan dibebaskan pada tanggal 14 Maret 2025 (bukti P.2), sehingga total Pemohon menjalani penahanan selama 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hari, dan selanjutnya Pemohon menuntut ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Bab XII yaitu Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Rugi Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5), untuk ganti rugi Immateriil setidaknya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika, dan ganti rugi Materiil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan **perhitungan untuk biaya pengobatan dan untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon akibat adanya pemblokiran rekening milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;**

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang dimohonkan Pemohon tersebut, setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak ada satupun bukti yang membuktikan besaran kerugian materiil yang telah dialami oleh Pemohon, terlebih sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya tuntutan ganti rugi tersebut tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka permohonan praperadilan dari Pemohon, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditetapkan Nihil;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon I dan Turut Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ini Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Wakil dari Termohon II dan tanpa kehadiran Turut Termohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Ttd

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Hakim,

Ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.